

Số: 26/QĐ-TTĐVĐGTS

Lai Châu, ngày 17 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế phiên đấu giá

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;

- Căn cứ Nghị định số: 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

- Căn cứ Thông tư số: 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

- Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2025/HĐDVĐGTS ngày 17/03/2025 giữa Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH;

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2025/HĐDVĐGTS ngày 17/03/2025 giữa Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Người tham gia đấu giá, tổ chức cá nhân có liên quan, viên chức và người lao động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận;

- Công TTĐT quốc gia về đấu giá;
- Niêm yết tại:
 - + Nơi tổ chức phiên đấu giá;
 - + TTDVĐGTS Lai Châu;
- Hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Lưu HS, CQ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thái Hà

QUY CHẾ PHIÊN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TTĐVĐGTS ngày 17/03/2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu v/v Ban hành Quy chế phiên đấu giá)

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng:

1. Mục đích:

Quy chế đấu giá tài sản được ban hành nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

- Nguyên tắc, trình tự thủ tục đấu giá;
- Tài sản đấu giá và mức giá khởi điểm;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của phiên đấu giá tài sản do Trung tâm tổ chức cho đến khi hoàn thành việc đấu giá. Các nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 2: Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, lô tài sản hoặc tài sản riêng lẻ, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: 10.700m³ khoáng sản (đất, đá) làm vật liệu sản xuất gạch nung do tịch thu xử lý vi phạm hành chính

2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng:

- Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của UBND huyện Phong Thổ về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân;
- Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 10/03/2025 của UBND huyện Phong Thổ về việc Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá tài sản do tịch thu xử lý vi phạm hành chính;

3. Nơi trưng bày tài sản đấu giá: Tại Thôn Vàng Bó, TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

4. Chất lượng:

Điều 3: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian: Từ ngày 18/03/2025 đến ngày 20/03/2025 (trong giờ hành chính)

2. Địa điểm: Tại Thôn Vàng Bó, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

(Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản)

Điều 4: Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, Tp Lai Châu).

Điều 5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Giá khởi điểm: 1.540.800.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng)

Điều 6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước.

1. Tiền mua tham gia đấu giá hồ sơ: 200.000đ/hs (Hai trăm nghìn đồng)

2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 300.000.000đ/hs (Ba trăm triệu đồng)

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025.

4. Hình thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu - Số tài khoản: 7800 201 009 750 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu.

*** Nội dung nộp tiền: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo thông báo số 26/TB-TTĐVĐGTS ngày 18/03/2025**

Điều 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận phiếu trả giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, Tp Lai Châu).

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không bị cấm theo khoản 4, điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 nếu có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, Tp Lai Châu).

4. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Quy chế phiên đấu giá; phiếu trả giá; tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá phải nộp Hồ sơ tham gia đấu giá đúng thành phần hồ sơ do Trung tâm phát hành, đồng thời nộp kèm theo các giấy tờ sau gồm:

a. Đối với tổ chức:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Giấy giới thiệu, CCCD còn thời hạn sử dụng của người đại diện tổ chức tham gia nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

+ Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền cho người đại diện tổ chức tham gia đấu giá trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không tham gia cuộc đấu giá;

+ Cam kết không vi phạm các quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Đấu giá năm 2024;

+ Phiếu xác nhận nộp tiền đặt trước hoặc sao kê của Ngân hàng (*bản gốc*), tổ chức đứng tên trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền đặt trước. Trường hợp nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản thì phải dùng tài khoản của tổ chức đó để chuyển khoản, không được dùng tài khoản cá nhân để nộp

b. Đối với cá nhân:

+ 01 bản CCCD (bản photo) còn thời hạn sử dụng (*Chú ý: khi đấu giá phải mang CCCD bản gốc để đối chiếu*)

+ Cam kết không vi phạm các quy định tại khoản 5 điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Đấu giá năm 2024.

+ Phiếu xác nhận nộp tiền đặt trước hoặc sao kê của Ngân hàng (*bản gốc*), người nào đứng tên trong phiếu đấu giá thì người đó nộp tiền đặt trước (*không nộp thay*)

5. Cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện (đã mua hồ sơ, đã nộp tiền đặt trước) trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá, trực tiếp nộp phiếu trả giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu hoặc gửi qua đường bưu chính (*Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, Tp Lai Châu*)

*** Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:**

a, Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b, Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c, Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d, Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ, Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

6. Rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trước khi hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người đã đăng ký tham gia đấu giá có quyền rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (có đơn) trước ngày tổ chức đấu giá 02 ngày làm việc mà không bị mất tiền đặt trước.

b. Người rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước nhưng không được hoàn trả lại tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá (phiên đấu giá).

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 03 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu - Địa chỉ: Tầng 4, tòa số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.
2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều 10: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- đ. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- e. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;
- h. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá;
- c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá;
- d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá;
- đ. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

3. Xử lý khoản tiền đặt trước:

- a. Trường hợp người trúng đấu giá tài sản (người mua được tài sản), khoản tiền đặt trước được trừ vào tiền mua tài sản. Người không trúng đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước được trả lại (*nếu không vi phạm quy chế đấu giá*) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phiên đấu giá kết thúc;
- b. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo các quy định ở trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

c. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (*Khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc*).

Điều 11. Bước giá, cách thức đấu giá, quy định về phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ.

1. Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

2. Cách thức đấu giá: Số tiền trả giá (giá trả) phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất một bước giá, giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất một bước giá.

a. Khi mua hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá đã trả; đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu giới thiệu về tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, công bố bước giá, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

b. Tại thời điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu, người tham gia đấu giá phải hoàn tất các thủ tục: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước.

c. Người tham gia đấu giá trực tiếp ghi các nội dung vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu và ghi rõ thông tin cá nhân của người trả giá (họ và tên; số CCCD).

3. Quy định về phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ:

a. Phiếu trả giá hợp lệ là những phiếu đáp ứng đủ các điều kiện:

- Về hình thức: Do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu phát hành, có dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu trên phiếu; phải được bỏ trong phong bì, có chữ ký của người trả giá tại mép dán của phong bì đựng phiếu; không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc rách nát; mỗi phong bì đựng phiếu chỉ được bỏ một phiếu trả giá.

- Về nội dung:

+ Phải ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên phiếu trả giá, có đầy đủ chữ ký và họ tên của người trả giá, chữ ký và họ tên trong phiếu phải trùng với các chữ ký và họ tên ngoài phong bì đựng phiếu và trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

+ Số tiền ghi trong phiếu trả giá (giá trả) phải được ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ, không sai lệch giữa bằng số và bằng chữ; Số tiền trả giá (giá trả) phải cao hơn giá khởi điểm ít nhất một bước giá.

b. Phiếu trả giá không hợp lệ bao gồm: Là phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ nêu trên; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố giá; người tham gia đấu giá chưa nộp hoặc nộp không đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. Phong bì đựng phiếu trả giá không có phiếu trả giá bên trong.

c. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chỉ được bỏ một phiếu trả giá.

Điều 12: Quy định về cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong thùng đựng phiếu trả giá và niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá, công bố công khai giá đã trả và thông báo kết quả trả giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

1. Cách ghi phiếu trả giá: Trong hồ sơ mời tham gia đấu giá có phiếu trả giá được đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu, người tham gia đấu giá viết điền đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ) giá trả được ghi bằng chữ và bằng số (không được sai lệch giữa ghi bằng chữ và ghi bằng số); ký ghi rõ họ và tên.

2. Thời hạn nộp phiếu trả giá.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu trước 17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025 để được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính thì thời điểm nhận phiếu là thời điểm giao nhận giữa nhân viên bưu chính và nhân viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (có giấy giao nhận)

3. Thủ tục niêm phong thùng đựng phiếu trả giá và niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá:

a. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu (17 giờ 01 phút ngày 25/3/2025).

- Thành phần tham gia niêm phong thùng đựng phiếu trả giá, khe bỏ phiếu, niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá gồm: Đại diện người có tài sản (nếu có), đại diện người tham gia đấu giá (nếu có) và đấu giá viên, thư ký.

b. Thùng đựng phiếu trả giá được sử dụng trong đấu giá được niêm phong theo đúng quy định. Việc niêm phong thùng đựng phiếu được lập thành biên bản có chữ ký của các thành phần tham gia và được thực hiện tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp phiếu trả giá. Giấy niêm phong phải được đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, có chữ ký của các thành phần tham gia và được dán vào khe bỏ phiếu và ổ khóa để niêm phong.

c. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu tiến hành lập biên bản chốt số lượng người đăng ký và số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, số lượng phiếu trả giá được lưu giữ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu.

4. Công bố công khai giá đã trả và thông báo kết quả trả giá:

- Người được tham gia buổi công bố giá đã trả: Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phong Thổ, lãnh đạo, đấu giá viên và các thành viên tổ giúp việc thuộc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu cùng các thành phần mời tham gia và những người đủ điều kiện tham gia đấu giá (đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước và đã nộp phiếu trả giá).

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành buổi công bố giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy

chế phiên đấu giá; Giới thiệu tài sản đấu giá; Nhắc lại giá khởi điểm; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

+ Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

+ Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp trong quá trình đấu giá, nếu có tình huống phát sinh ngoài các quy định trên thì đấu giá viên tham khảo ý kiến đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phong Thổ và đại diện các phòng ban tham gia tại buổi công bố giá để xử lý các tình huống phù hợp.

- Diễn biến của buổi công bố giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại buổi công bố giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành buổi công bố giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người khách mời tham gia đấu giá (nếu có). Biên bản đấu giá được đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu.

5. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có kết quả trúng đấu giá, người có tài sản và người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá (số tiền còn lại sau khi trừ tiền đặt cọc) cho người có tài sản. Hết thời hạn 05 ngày làm việc mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá (tiền mua tài sản) thì người có tài sản có quyền hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 13. Các trường hợp đấu giá không thành:

1. Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá; Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;

2. Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;

3. Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;

4. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

5. Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá mà không có người trả giá tiếp;

6. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá;

7. Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ.

Điều 14. Quy định đối với những người tham gia trong quá trình đấu giá.

a. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ tổ chức buổi công bố giá. Trong quá trình thực hiện cuộc đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá không được thực hiện các hành vi sau: Đi lại trong phòng đấu giá hoặc ra khỏi phòng đấu giá, dùng điện thoại di động, quay phim, chụp hình trong phòng đấu giá.

b. Trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm một trong các quy định tại Quy chế này, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá tạm dừng phiên đấu giá, lập biên bản xử lý và cuộc đấu giá chỉ được tiếp tục sau khi hành vi vi phạm đã được xử lý theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành.

Tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân, tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan./.